Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondimpresa (Sistema FPF)

Codice identificativo gara (CIG) BCEF9B4121

Disciplinare di gara

PREMESSA

Fondimpresa è un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua costituito ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. che si occupa di finanziare i piani formativi aziendali, territoriali e settoriali presentati per la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti delle imprese aderenti al fondo. Missione, statuto, regolamento, accordo istitutivo, normative di riferimento, organi e struttura di Fondimpresa sono pubblicati sul sito web www.fondimpresa.it. Per gli affidamenti a terzi di contratti di appalto per forniture e servizi Fondimpresa opera nel rispetto della disciplina di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., (di seguito "**Codice**") per quanto compatibile con la sua natura di associazione di diritto privato.

Sulla base di detta disciplina, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza che caratterizzano la propria attività, Fondimpresa, con delibera a contrarre del proprio Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2026, indice una gara pubblica europea con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondimpresa (denominato "Sistema FPF"). Tale procedura verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. c) del Codice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il relativo contratto avrà una durata di 60 mesi.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente appalto è BCEF9B4121.

Il Disciplinare di gara costituisce parte integrante del bando di gara. Specifica l'oggetto del servizio, le sue modalità di esecuzione, la durata e l'importo a base d'asta e complessivo, i requisiti richiesti ai concorrenti, i criteri di valutazione tecnica ed economica, le modalità di partecipazione, di svolgimento e di presentazione delle offerte, lo svolgimento della procedura nonché le principali condizioni e specifiche tecniche del servizio, ulteriormente specificate nello schema di contratto e nel capitolato tecnico del servizio posto a base di gara.

La fase della presentazione delle offerte avviene in modalità esclusivamente telematica. Fondimpresa utilizza la piattaforma telematica di e-procurement "fondimpresa.tuttogare.it". La registrazione alla piattaforma è necessaria per poter procedere al caricamento delle offerte e all'invio delle richieste di chiarimento.

Ai fini del presente appalto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è Alessandro Agostinucci, dipendente di Fondimpresa.

Il Direttore della esecuzione del contratto (DEC) è Francesco Patruno, dipendente di Fondimpresa.
Nel testo della documentazione di gara i termini: "**impresa"** – "**concorrente"** – "**operatore economico"** – "**affidatario"** – "**aggiudicatario"** vengono utilizzati indifferentemente con riferimento al soggetto interessato a partecipare alla gara e all'aggiudicatario; Fondimpresa può essere altresì definita "**fondo**", "**stazione appaltante**", "**committente**".
Ai fini del presente appalto, i dati identificativi e i recapiti della Stazione appaltante sono i seguenti:
Denominazione: Fondimpresa

Codice Fiscale: 97278470584

Indirizzo: Via dei Villini n. 3/a, 00161 Roma

Pagina sito internet relativo all'appalto: https://www.fondimpresa.it/gare
Piattaforma telematica di e-procurement: https://fondimpresa.tuttogare.it.

Articolo 1 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

1.1 Costituiscono documenti a base di gara e faranno parte del regolamento contrattuale, oltre al presente Disciplinare di gara:

1) l'Allegato A – Domanda di partecipazione allegato al presente documento;
2) il Capitolato Tecnico allegato al presente documento;
3) lo Schema di contratto;
4) il Modello di offerta economica.

1.2 La documentazione di gara è direttamente accessibile sulla pagina del sito internet relativo all'appalto e sulla piattaforma di e-procurement del Fondo "fondimpresa.tuttogare.it" su cui verranno pubblicate anche le eventuali rettifiche che dovessero rendersi necessarie. È onere delle imprese verificare l'eventuale pubblicazione di informazioni e/o documenti, anche integrativi e/o rettificativi, nella sezione dedicata all'appalto. Fondimpresa è dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti dei concorrenti stessi.

1.3 Eventuali richieste di chiarimento in ordine ai documenti a base di gara potranno essere formulate a Fondimpresa esclusivamente in forma scritta ed in lingua italiana entro e non oltre il 16 ottobre 2026 mediante apposita comunicazione da inviare tramite la piattaforma telematica di e-procurement "fondimpresa.tuttogare.it" che deve recare la dicitura "**CIG BCEF9B4121 - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondimpresa (Sistema FPF) - Richiesta di chiarimento**". Fondimpresa provvederà, ai sensi dell'art. 88, co. 3, D.Lgs. n. 36/2023, a rispondere tramite la piattaforma telematica di e-procurement "fondimpresa.tuttogare.it" entro il successivo 23 ottobre 2026 alle sole richieste di chiarimento che siano pervenute in tempo utile. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare periodicamente tale sezione, restando Fondimpresa dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti dei concorrenti stessi. Le risposte alle richieste di chiarimenti andranno ad integrare la *lex specialis* di gara.

1.4 Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura saranno eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice, nonché dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono esclusivamente tramite la Piattaforma "fondimpresa.tuttogare.it". È esclusivo onere dell'operatore economico prenderne visione.

Articolo 2 - Suddivisione in lotti

2.1 L'appalto è costituito da un unico lotto poiché è caratterizzato da unitarietà funzionale del servizio. Pertanto, si ritiene opportuno, sia sotto il profilo della convenienza economica sia sotto il profilo dell'ottimale esecuzione del servizio, non procedere alla suddivisione in lotti. In ogni caso la futura offerta del concorrente si intenderà riferita complessivamente alla globalità delle prestazioni oggetto di gara.

Articolo 3 - Oggetto del servizio

3.1 Con l'aggiudicatario della presente procedura verrà stipulato un Contratto avente ad oggetto le seguenti attività:

i) Sviluppo software e MEV

ii) Manutenzione Correttiva e Adeguativa (MAC/MAD)

iii) Housing, conduzione e manutenzione HW/SW

iv) Helpdesk

(nel seguito anche solo "***Servizio***" o "***Servizi***"), così come meglio definiti, descritti ed articolati nel Capitolato tecnico allegato al presente documento.

Deve essere garantito un periodo di affiancamento al nuovo aggiudicatario che subentrerà a fine contratto, della durata di almeno di 2 (due) mesi.

Per le modalità di svolgimento del rapporto contrattuale si veda quanto stabilito al paragrafo 9 del Capitolato tecnico, fermo restando il rispetto dei Livelli di servizio di cui al paragrafo 10 del Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle penali ivi stabilite.

3.2. Al fine di rappresentare il contesto di riferimento, fermo quanto meglio stabilito nel Capitolato tecnico, si precisa che Fondimpresa si è dotata di un Sistema Informativo (denominato "Sistema FPF") per la gestione dei Piani formativi del *Conto Formazione* e del *Conto di Sistema*, per la comunicazione fra Fondimpresa, le proprie Articolazioni Territoriali e le aziende aderenti, per l'acquisizione e la gestione dei dati delle adesioni e dei contributi trasmessi dall'INPS, nonché delle informazioni di monitoraggio da inviare periodicamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la registrazione degli aiuti di stato presso l'RNA.

Lo sviluppo delle attività del Fondo, la diversificazione delle misure di finanziamento della formazione messe a disposizione delle aziende aderenti (tramite avvisi pubblici), l'incremento dei finanziamenti concessi e del numero di Piani formativi gestiti, la crescita costante delle adesioni e l'evoluzione delle specifiche di monitoraggio richieste dall'Autorità di indirizzo e vigilanza, comportano la necessità di garantire:

- la *manutenzione evolutiva* (MEV) del sistema FPF;
- la *manutenzione correttiva* e *adeguativa* (MAC/MAD) del sistema FPF;
- la gestione dei servizi di *Housing e conduzione* con particolare attenzione alle attività di monitoraggio dei sistemi e di verifica degli aspetti di sicurezza (*penetration test*, *vulnerability*

assessment ecc.);

- la gestione del servizio di *Helpdesk* di primo e secondo livello.
- lo sviluppo di nuove funzionalità di gestione dei *flussi documentali* in ottica di una continua e progressiva attività di dematerializzazione delle attività del Fondo;
- l'integrazione di nuovi strumenti basati sull'*intelligenza artificiale* per automatizzare e ottimizzare i flussi operativi umani;
- le *evoluzioni architetturali* e interventi di *modernizzazione dell'infrastruttura* hardware/software per garantire idonei livelli di sicurezza, efficienza e continuità del servizio;
- il supporto applicativo per il sistema di *Disaster Recovery*.

La platea di utenti ad oggi stimata è di circa 280.000 utenti a fronte di circa 210.000 posizioni contributive aderenti a Fondimpresa.

3.3. Si rinvia al Capitolato tecnico allegato per il dettaglio dell'oggetto di gara. Le prestazioni oggetto del capitolato devono essere effettuate interamente dall'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento per la parte di propria competenza, con risorse umane e strumentali dallo stesso fornite.

Articolo 4 - Durata dell'appalto – Importo a base d'asta – Opzioni

6.1 L'appalto avrà una durata di 60 mesi naturali e consecutivi, con decorrenza della data di inizio delle attività determinata dalla data di un apposito verbale di avvio delle attività.

6.2 Per tutti i servizi descritti nel precedente articolo non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e, pertanto, non risulta necessaria la predisposizione del DUVRI (ex art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008). Non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza di natura interferenziale che sono pertanto quantificati in € 0,00.

6.3 Poiché la procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale (in quanto trattasi prevalentemente di sviluppo software ed elaborazione di soluzioni personalizzate, di analisi funzionali e governo dell'evoluzione del sistema), non viene richiesto ai concorrenti di indicare, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, l'ammontare dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'importo complessivo a base d'asta vale a dire il corrispettivo omnicomprensivo e non superabile per i Servizi richiesti per la durata di 60 mesi, è fissato in **€ 21.038.644,28 (ventunomilionitrentottomilaseicentoquarantaquattro/28)** al netto dell'IVA.

Ripartizione dell'importo a base d'asta

	Servizi	***Importo totale***
A	Sviluppo software e MEV	€ 7.200.000,00
B	Servizio MAC/MAD	€ 5.335.894,28

C	Housing, Conduzione e Manutenzione HW/SW	€ 5.120.000,00
D	Helpdesk	€ 3.382.750,00
Totale BASE D'ASTA (A + B + C+ D)		***€ 21.038.644,28***

6.4 L'offerente, come oltre meglio precisato, dovrà proporre in sede di offerta un prezzo unico ribassato rispetto all'importo a base d'asta; l'importo di aggiudicazione, ottenuto riducendo il Totale a base d'asta del ribasso offerto, verrà corrisposto – ferme le verifiche in corso di esecuzione contrattuale – come segue:

- per l'*Helpdesk*, l'*Housing*, la *Conduzione e Manutenzione HW/SW* compresa migrazione e trasporto, la *Manutenzione Adeguativa e Correttiva*, mediante importi forfettari netti – così come risultanti dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara – che attengono ad attività che l'aggiudicatario deve svolgere per tutta la durata del Contratto, compreso un periodo di affiancamento a fine contratto non inferiore a due mesi, che vengono erogati mediante canoni trimestrali posticipati di pari importo, a seguito della verifica di conformità da parte di Fondimpresa;
- per lo *Sviluppo software e MEV*, il pagamento avviene dopo il positivo collaudo con le modalità previste nel Capitolato tecnico. Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario per tale servizio viene determinato, per ciascun rilascio definito nella pianificazione approvata da Fondimpresa, moltiplicando i PF (Unadjusted Function Point), o se del caso i gg/uomo, approvati per il corrispettivo unitario per PF o gg/uomo. Tale corrispettivo unitario viene determinato dividendo l'importo previsto per tale voce dal Disciplinare di gara, depurato del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara per i quantitativi massimi stabiliti in 20.000 PF o 9.090,91 gg/uomo. In caso di mancata approvazione dei documenti di pianificazione e dettaglio da parte di Fondimpresa, l'aggiudicatario non avrà nulla a pretendere per lo svolgimento delle attività necessarie alla loro elaborazione e non si darà luogo alla realizzazione delle attività ivi previste. Qualsiasi modifica del documento di progettazione esecutiva approvato, anche in riferimento ai componenti del gruppo di lavoro previsto, deve essere preventivamente autorizzata da Fondimpresa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, per ogni pagamento sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Peraltro, per le modalità di valorizzazione e maturazione del corrispettivo si veda quanto stabilito:

- per lo Sviluppo software e MEV, al paragrafo 4.1.10 del Capitolato tecnico;
- per la Manutenzione adeguativa e correttiva, al paragrafo 4.2.1 del Capitolato tecnico;
- per l'Housing, Conduzione e Manutenzione HW/SW, al paragrafo 4.4.7 del Capitolato tecnico;

- per l'Help-Desk, al paragrafo 4.3.1 del Capitolato tecnico.

6.5 È prevista la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del Codice. A decorrere dalla terza annualità contrattuale, su richiesta dell'appaltatore, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi e degli indici di cui all'art. 60, comma 3 del Codice. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto all'importo complessivo e opera nei limiti dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. L'affidatario deve formulare espressa richiesta al DEC che sarà tenuto a relazionare al RUP il quale, previa idonea istruttoria, potrà autorizzare o no la revisione o l'adeguamento dei prezzi, anche modificando l'importo richiesto dall'affidatario.

6.6 Poiché la procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, non viene applicato l'art. 11, comma 2, del Codice.

6.7 I CPV assegnati alla presente procedura sono: 72230000-6 "Servizi di sviluppo di software personalizzati"; 72267000-4 "Servizi di manutenzione e riparazione di software"; 72510000-3 "Servizi di gestione connessi all'informatica".

6.8 In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

6.9 *Opzioni e modifiche del contratto*

Fondimpresa si riserva di attivare le seguenti opzioni, al ricorrere dei rispettivi presupposti, nei limiti della programmazione periodica, eventualmente aggiornata da Fondimpresa:

- Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale, Fondimpresa si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, agli stessi prezzi, patti e condizioni;
- Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, Fondimpresa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- Modifiche del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario, al ricorrere dei rispettivi presupposti, una modifica del contratto per l'affidamento di servizi supplementari e/o di una variante in corso d'opera, Fondimpresa opererà ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettere b) o c), del Codice.

Articolo 5 - Soggetti ammessi alla procedura di gara

5.1 Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 6 del presente Disciplinare di gara e rientranti nell'elencazione di cui all'art. 65 del Codice.

5.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

5.3 I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati concorre. Laddove la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

5.4 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 68, comma 14 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

5.5 È altresì vietato, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65, lettere b), c), d) del Codice, di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

5.6 Le cause di esclusione indicate agli artt. 5.3 e 5.4 operano laddove risultino integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5.7 Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara

ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

5.8 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, lettere b), c), d) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

5.9 L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.10 Sono altresì ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 69 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara.

Articolo 6 - Requisiti di partecipazione – avvalimento

6.1 Il concorrente che intende partecipare alla presente procedura, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

A. Requisiti di ordine generale

1) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice.

B. Requisiti di idoneità professionale

1) Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto.

2) essere Partner certificati Oracle per gli ambiti oggetto dell'affidamento;

3) essere Partner certificati Microsoft;

C. **Requisito di capacità economico-finanziaria**

1) aver conseguito un fatturato globale annuo non inferiore, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, a Euro 25.200.000,00 IVA esclusa. A tal riguardo, si specifica che per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre esercizi finanziari, il presente requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato globale richiesto/3) x anni di attività;

D. **Requisito di capacità tecnica e professionale**

1) aver conseguito ed ultimato con buon esito, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura, servizi di importo complessivo pari ad almeno € 21.000.000,00 IVA esclusa, aventi oggetto i servizi analoghi e di complessità simile a quelli del presente affidamento.

6.2 La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Pertanto, laddove non presenti, il concorrente è tenuto a caricare la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera B. nn. 2 e 3, lettera C. e lettera D., all'interno del FVOE.

6.3 I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

6.4 Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

6.5 Con riferimento ai requisiti di cui al precedente art. 6.1, in caso di partecipazione alla gara di **raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari**, costituiti o costituendi, valgono le seguenti indicazioni:

- i requisiti di ordine generale stabiliti dagli artt. 94 e 95 del Codice di cui al punto A del precedente art. 6.1 devono essere posseduti da tutti i concorrenti riuniti o consorziati in qualsiasi forma;
- il requisito di cui al punto B, n. 1, del precedente art. 6.1 deve essere posseduto, per l'attività di competenza, da tutte le imprese in raggruppamento o dal consorzio/consorziate, in conformità alle disposizioni di legge;
- i requisiti di cui al punto B, nn. 2 e 3, del precedente art. 6.1 devono essere posseduti, per l'attività di competenza, da tutte le imprese in raggruppamento o dal consorzio/consorziate, che svolgeranno le attività per le quali sono richieste le certificazioni indicate;
- i requisiti di cui al punto C. e D. del precedente art. 6.1 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel complesso.

6.6 In caso di partecipazione alla gara di **consorzi di cui al comma 2, lettere b), c), d)** dell'art. 65 del Codice:

- requisiti di cui al punto A del precedente art. 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate che eseguiranno il servizio;
- il requisito di cui al punto B, n. 1, del precedente art. 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici;
- i requisiti di cui al punto B, nn. 2 e 3, del precedente art. 6.1 devono essere posseduti, per l'attività di competenza, dal/i consorziato/i esecutore/i;
- i requisiti di cui ai punti C. e D. del precedente art. 6.1 sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

6.7 È consentito l'avvalimento unicamente per i requisiti di cui ai punti C. e D. del precedente art. 6.1; in tale caso, l'ausiliaria deve:

a) possedere i pertinenti requisiti previsti dal precedente art. 6.1 e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

6.8 Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente – a pena di esclusione - sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

6.9 Sono comunque esclusi gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare.

6.10 Trova applicazione l'art. 104 del Codice.

Articolo 7 - Garanzia provvisoria - Garanzia definitiva - Ritenute a titolo di garanzia

7.1 Le offerte presentate dai concorrenti devono essere corredate da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta (e quindi pari ad € 420.772,88) ai sensi dell'art. 106 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.

7.2 La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario intestato a Fondimpresa,

IBANIT84K0306903390615209052359, con specifica indicazione nella causale del versamento: "garanzia provvisoria nella gara CIG BCEF9B4121". In tal caso, il concorrente deve caricare a sistema il documento che attesta l'avvenuto versamento, con indicazione del nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

7.3 Nel caso di prestazione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la garanzia provvisoria, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 9 dell'art. 106 del Codice, deve:

a) essere prodotta:

   i. come documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

   ii. in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del D.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 (cfr. al riguardo ANAC, delibera n. 372 del 17 aprile 2019);

b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

c) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito;

d) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, al solo consorzio;

e) avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta;

f) prevedere espressamente:

   1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;

   2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;

   3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, per ulteriori 180 (centoottanta) giorni su espressa richiesta di Fondimpresa, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

7.4 La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7.5 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

7.6 Trova, in particolare, applicazione la disciplina di cui all'art. 106, comma 8 del Codice al fine di avvalersi delle ipotesi di riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria. In particolare, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in

fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi indicate all'Allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). Tale riduzione, nell'ipotesi di partecipazione in forma associata, si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

7.7 In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

7.8 Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

7.9 Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà prestare una garanzia definitiva con le modalità e secondo le condizioni previste dall' art. 117 del Codice. Siffatta garanzia definitiva verrà progressivamente svincolata secondo il disposto dell'articolo 117 comma 8 del Codice.

7.10 Si specifica che, qualora una o entrambe le garanzie di cui al presente articolo dovessero venire rilasciate congiuntamente da più garanti, troverà applicazione l'art. 117, comma 12 del Codice. In tal caso, il concorrente deve fornire l'indicazione del mandatario e/o delegatario designato per intrattenere i rapporti con il Fondo.

7.11 Sull'importo netto progressivo delle prestazioni si opererà inoltre una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, secondo quanto stabilito all'art. 11, comma 6 del Codice.

7.12 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia

provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

7.13 Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 8 - Subappalto

8.1 Ai sensi dell'art. 119 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del presente affidamento, previa autorizzazione del Fondo, purché il concorrente:

- esprima l'intenzione di ricorrere al subappalto nella documentazione amministrativa presentata a corredo della propria offerta, mediante la compilazione degli appositi campi del modello DGUE;
- indichi, mediante la compilazione degli appositi campi del predetto modello, le parti del servizio che intende subappaltare;
- presenti, in caso di aggiudicazione della gara e, comunque, in tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto a Fondimpresa almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro I del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice richiesti dal presente Disciplinare. Fondimpresa verificherà la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8.2 In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

8.3 Non può essere, ad ogni modo, affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Trovano, inoltre, applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

8.4 Non si considerano attività affidate in subappalto le attività di cui all'art. 119, co. 3 del Codice; peraltro, in caso di utilizzo di soggetti affidatari per prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie, rese in forza di contratti continuativi di cooperazione, tale utilizzo non è considerato subappalto se i contratti sono sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura; detti contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

8.5 Resta inteso che, in caso di ricorso al subappalto, in linea con il comma 6 dell'art. 119 del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti di Fondimpresa, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 9 - Modalità di presentazione dell'offerta – Soccorso istruttorio

9.1 Tutti documenti relativi alla presente procedura, devono essere presentati esclusivamente attraverso la piattaforma "fondimpresa.tuttogare.it" ove non diversamente previsto. La fase della presentazione delle offerte avviene in modalità esclusivamente telematica sulla base della disciplina del presente articolo. Non saranno prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

9.2 Le offerte, redatte in lingua italiana e complete della relativa documentazione devono essere presentate, a pena di esclusione dalla gara, **entro e non oltre il giorno 15 novembre 2026**, a pena di irricevibilità.

9.3 Per la ricezione delle offerte Fondimpresa utilizza la piattaforma telematica di e-procurement "fondimpresa.tuttogare.it" (al seguente link https://fondimpresa.tuttogare.it). Il concorrente dovrà necessariamente accedere alla piattaforma per effettuare la registrazione. La registrazione è necessaria per poter procedere al caricamento delle offerte. Sarà possibile visionare la documentazione di gara anche soltanto collegandosi sulla home della piattaforma "fondimpresa.tuttogare.it" e consultare la sezione "Procedure di gara" sub "Avvisi e gare attive" nella quale sarà presente la procedura in oggetto.

Tutte le istruzioni per la partecipazione alla procedura sono presenti nei manuali consultabili dopo la registrazione sulla piattaforma https://fondimpresa.tuttogare.it.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

9.4 Si specifica che tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, ivi inclusa l'offerta, deve essere comunque redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione giurata che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'offerente assicurare la fedeltà della traduzione.

A prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti sottoscritti, è sufficiente la produzione di una copia di un valido documento di identità nonché di una copia della documentazione attestante i poteri del sottoscrittore per ciascun soggetto sottoscrittore.

9.5 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare

l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

9.6 Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

9.7 Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

9.8 In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede alle determinazioni del caso alla luce della documentazione presentata e, in caso, all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ai sensi dell'art. 101 comma 3 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

9.9 A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si chiarisce che non è sanabile mediante soccorso istruttorio e, dunque, costituisce causa di esclusione il mancato possesso dei requisiti di partecipazione ovvero l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni.

9.10 Laddove il concorrente faccia ricorso all'avvalimento, è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

9.11 Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Articolo 10 - Documentazione amministrativa (busta A)

10.1 Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere prodotti i seguenti documenti **tutti prodotti in modalità elettronica e sottoscritti digitalmente** del sottoscrittore/dei sottoscrittori medesimo, ove diverso dal legale rappresentante:

a) **la domanda di partecipazione redatta in bollo**, presentata mediante compilazione e sottoscrizione digitale del modello "Allegato A – Domanda di partecipazione", allegato alla documentazione di gara. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante

dell'operatore economico o da altro soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza. In caso di partecipazione in forma associata (RTI, Consorzi, GEIE, Reti di impresa o altre forme consentite dall'ordinamento), la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta secondo le modalità previste nel modello "Allegato A – Domanda di partecipazione" e nel D.Lgs. 36/2023. Le dichiarazioni richieste ai concorrenti sono quelle contenute nel modello "Allegato A – Domanda di partecipazione", che costituisce parte integrante della documentazione di gara. L'operatore economico è tenuto a compilare esclusivamente le sezioni pertinenti alla propria forma di partecipazione e alla propria situazione giuridica. Le sezioni del modello espressamente riferite a fattispecie non applicabili alla presente procedura (a titolo esemplificativo: clausole sociali, quote occupazionali PNRR, CAM, sopralluogo obbligatorio, white list antimafia, requisiti particolari di esecuzione eventualmente non previsti dagli atti di gara) non dovranno essere compilate. Restano fermi gli obblighi di produzione della restante documentazione amministrativa prevista dal presente Disciplinare di gara. Le sezioni dell'Allegato A riferite a fattispecie non applicabili alla presente procedura si intendono non richieste e non devono essere compilate;

b) **il DGUE** attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previsti ex artt. 94 e 95 del Codice nonché il possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti dal precedente art. 6.1.

Tale modello dichiarativo deve essere compilato utilizzando il modello in formato editabile predisposto.

Si raccomanda ai concorrenti e a tutti gli altri soggetti (ad esempio gli ausiliari), tenuti ad attestare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, di utilizzare il modello quivi allegato.

c) la **garanzia provvisoria** prevista nel precedente art. 7, eventualmente corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente, attestante il possesso dei requisiti che consentono la riduzione della medesima garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 del Codice;

d) **la ricevuta del versamento effettuato in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**. Il contributo dovuto dal concorrente è pari ad Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00); per maggiori chiarimenti sulle modalità di effettuazione di tale versamento si rinvia a quanto prescritto dall'Autorità e si rinvia, in ogni caso, alla consultazione della pagina web https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.

Articolo 11 - Prescrizioni documentali specifiche per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi e GEIE, reti di imprese

11.1 Con riferimento alla documentazione amministrativa che deve essere inserita nella busta A in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi e GEIE, rete di imprese valgono le seguenti prescrizioni specifiche.

11.2 In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) e f) del Codice **non ancora costituiti**:

- deve essere presentata dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o consorzio, attestante l'impegno espresso, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate – **con indicazione esplicita del soggetto capofila e delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati** – ed a conformarsi alla disciplina del Codice, con conseguente assunzione in solido della responsabilità contrattuale nei confronti di Fondimpresa;
- ciascuno dei soggetti componenti il costituendo raggruppamento/consorzio deve presentare il proprio modello sostitutivo del DGUE, compilandolo nelle parti di propria competenza;
- la garanzia provvisoria di cui alla lettera c) del precedente art. 10.1 deve essere riferita a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio. Il Raggruppamento Temporaneo o Consorzio potrà godere del beneficio di cui all'art. 106, comma 8 del Codice della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria se risultano integrati i presupposti di cui agli artt. 7.6 e 7.7: l'eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti occorrenti al fine di avvalersi del beneficio della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice deve essere pertanto resa da ciascuno dei predetti soggetti.

11.3 In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese **già costituiti** valgono le medesime prescrizioni di cui al precedente art. 11.2 con la seguente precisazione:

- in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento, deve essere presentata copia del mandato collettivo con rappresentanza costitutivo del raggruppamento, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 68 del Codice.

11.4 In caso di partecipazione alla gara di consorzi ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lett. f), del Codice **già costituiti** e di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (**GEIE**):

- deve essere presentato l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio ovvero il contratto di GEIE, dai quali risulti la responsabilità solidale degli associati nei confronti di Fondimpresa. Ove tale responsabilità non risulti dai predetti atti costitutivi deve essere presentata apposita dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti gli associati;
- devono essere specificate le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dal consorzio se esecutore e/o dai singoli operatori consorziati o facenti parte del GEIE;
- ciascuno dei soggetti componenti il consorzio o GEIE deve presentare il proprio modello sostitutivo del DGUE, compilandolo nelle parti di propria competenza;
- la garanzia provvisoria di cui alla lettera c) del precedente art. 10.1 deve essere riferita a tutti

i soggetti facenti parte il consorzio/GEIE. Ai fini dell'eventuale riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, vale quanto già evidenziato con riferimento ai raggruppamenti temporanei e consorzi non ancora costituiti.

11.5 In caso di partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice resta fermo l'obbligo di indicare le consorziate per i quali il consorzio concorre nonché l'obbligo, per le predette consorziate esecutrici, di produrre, ciascuna, un proprio DGUE, compilato secondo le indicazioni di cui al precedente art. 10.1. del presente Disciplinare di gara.

11.6 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete deve essere prodotta:

- una attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, con indicazione esplicita del soggetto capofila e delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ed a conformarsi alla disciplina del Codice, con conseguente assunzione in solido della responsabilità contrattuale nei confronti di Fondimpresa;
- la garanzia provvisoria di cui alla lettera c) del precedente art. 10.1 deve essere riferita a tutti i soggetti facenti parte della rete di imprese. Ai fini dell'eventuale riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, vale quanto già evidenziato con riferimento ai raggruppamenti temporanei e consorzi non ancora costituiti.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica deve essere inoltre prodotta:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica deve essere inoltre prodotta:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005.

Articolo 12 - Offerta tecnica (busta B)

12.1 La busta "B" deve contenere l'Offerta tecnica di ciascun concorrente - **prodotta in modalità esclusivamente elettronica**, **sottoscritta digitalmente** – da caricare nell'apposito spazio del sistema dedicato alla presente procedura, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità sopra previste e deve contenere, i seguenti documenti:

a) Offerta tecnica con tutti i documenti ivi allegati;
b) *[eventuale]* il contratto di avvalimento premiale, pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

12.2 La Relazione tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione tecnica indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 15.1. La Relazione Tecnica, inclusi eventuali tabelle, grafici, didascalie rispetto ad immagini in essa contenuti, dovrà essere redatta con modalità che ne garantiscano la leggibilità. La Relazione Tecnica - ivi compresi eventuali tabelle, grafici immagini - dovrà essere contenuta entro le 220 facciate (esclusi copertina, indice e CV allegati) in formato A4 con carattere *Times New Roman* corpo 11. Non saranno oggetto di valutazione tecnica le facciate ulteriori alla duecentoventesima. Nel caso in cui la Relazione abbia un numero di pagine superiore a quello predetto, tutte le pagine eccedenti tale numero non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'offerta e dell'attribuzione degli eventuali relativi punteggi tecnici.

Nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica.

La Commissione procederà alla valutazione della sola Relazione tecnica. Nel caso in cui, pertanto, il concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione.

La Relazione Tecnica dovrà comunque contenere (nel limite di pagine sopra stabilito), in ragione e secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico:

- Piano di Sviluppo software e MEV;
- Piano della Qualità;
- Piano della documentazione di progetto;
- Piano di Manutenzione adeguativa e correttiva;
- Piano di Manutenzione ed Assistenza;
- Piano di Help desk;
- Piano di continuità operativa;
- Piano di subentro;
- Piano di affiancamento a fine contratto;
- Piano dell'organizzazione dei gruppi di lavoro
- Piano di Housing, conduzione e manutenzione HW/SW
- Piano di Capacity Management
- Composizione del Gruppo di lavoro, indicando le percentuali di utilizzo per ognuna delle figure

professionali, che dovranno rientrare nei valori indicati nella tabella di cui al paragrafo 4.1.3 del Capitolato Tecnico;

12.3 All'offerta tecnica dovranno essere allegati i curriculum vitae del Responsabile di progetto e degli altri componenti il gruppo di lavoro del concorrente. In tali curriculum – che non verranno conteggiati ai fini del raggiungimento del limite dimensionale di cui al precedente punto – dovranno essere specificati, per ciascun incarico eseguito, i servizi svolti, la loro durata, l'importo, il committente, nonché una specificazione, in termini temporali, dell'impegno prestato per lo svolgimento dei servizi medesimi. Ciascun curriculum allegato dovrà contenere con riferimento alle informazioni personali soltanto nome e cognome del soggetto interessato e nessun altro dato personale, essere sottoscritto dal soggetto interessato.

12.4 L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e al relativo allegato II.5 del Codice.

12.5 L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

12.6 Nella Relazione tecnica, il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della Legge n. 132/2025, è tenuto a dichiarare

se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione, impegnandosi ad assicurare l'osservanza del Regolamento (UE) 2024/1689, della Legge n. 132/2025 e della normativa sulla protezione dei dati personali.

12.7 A pena di **esclusione** dalla procedura di gara, nell'offerta tecnica non devono in ogni caso essere inserite indicazioni relative ad elementi economici dell'offerta (vale a dire al prezzo) o anche solo di costo; tali indicazioni dovranno essere esposte esclusivamente nell'offerta economica. A pena di esclusione dalla procedura di gara, nell'offerta tecnica non devono in ogni caso essere inserite proposte di facilitazioni o sponsorizzazioni gratuite.

12.8 Nel caso di concorrenti associati, l'offerta deve essere sottoscritta con le seguenti modalità:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
    - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
    - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
    - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), l'offerta è sottoscritta dal consorzio medesimo.

12.9 L'offerta tecnica costituisce parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con il concorrente aggiudicatario senza che sia necessaria la sua trasposizione integrale nel testo dello stesso. Fondimpresa si riserva comunque la facoltà di integrare e/o specificare, nell'ambito del contratto, le modalità di esecuzione del servizio previste nell'offerta tecnica del concorrente aggiudicatario.

Articolo 13 - Offerta economica (busta C)

13.1 Nella "busta C – Offerta economica" deve essere inserita l'offerta economica **prodotta in modalità esclusivamente elettronica**, **sottoscritta digitalmente** - formulata a pena di esclusione con l'indicazione del **prezzo ribassato** rispetto al prezzo a base di gara, come sopra indicato, pari ad **€ 21.038.644,28** al netto dell'IVA.

13.2 L'offerta economica è sottoscritta:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, l'offerta economica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

13.3 Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Articolo 14 - Criterio di aggiudicazione

14.1 L'aggiudicazione è effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, secondo la seguente ponderazione:

- Offerta Tecnica: fino ad un massimo di punti 80/100;
- Offerta Economica: fino ad un massimo di punti 20/100.

14.2 Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta è quindi pari al risultato derivante da: punteggio "Offerta Tecnica" + punteggio "Offerta economica" determinati secondo i criteri più avanti specificati. Risulterà miglior offerente il concorrente che avrà totalizzato il punteggio finale complessivo più elevato.

Articolo 15 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – Riparametrazione dei punteggi

15.1 L'offerta tecnica viene valutata attribuendo un punteggio massimo di 80 punti suddiviso fra i seguenti elementi di valutazione:

#	Criteri generali	Punti Max	Sub criteri	Parte della proposta da valutare	Punti max sub criteri

A	Qualità e completezza servizi di Sviluppo software e MEV	15	A.1 Adeguatezza della gestione complessiva del ciclo di vita del software	Piano di Sviluppo software e MEV	5
			A.2 Utilizzo di strumenti e metodologie (e.g.: OWASP, linee guida AgID) per lo sviluppo di applicazioni sicure	Piano di Sviluppo software e MEV	4
			A.3 Efficacia delle metodologie e strumenti adottati per garantire la qualità del software da rilasciare e una bassa difettosità in esercizio	Piano di Sviluppo software e MEV, Piano della documentazione di progetto	2
			A.4 Adeguatezza del processo di certificazione e test, nonché del passaggio in produzione del software sviluppato	Piano di Sviluppo software e MEV	2
			A.5 Proposte migliorative dei livelli di servizio	Piano di Sviluppo software e MEV	2
B	Qualità e completezza del piano di manutenzione e di assistenza (MAC/MAD)	11	B.1 Organizzazione del servizio: metodologie e strumenti di supporto/monitoraggio continuo e predittivo, modalità di adeguamento/aggiornamento delle varie componenti HW/SW dell'infrastruttura in relazione alla sicurezza/affidabilità della stessa	Piano di Manutenzione adeguativa e correttiva, Piano della documentazione di progetto	7
			B.2 Attinenza al contesto del Risk management proposto e flessibilità organizzativa	Piano di Manutenzione adeguativa e correttiva	2
			B.3 Proposte migliorative, pertinenti al contesto	Piano di Manutenzione adeguativa e correttiva	2
C	Caratteristiche della soluzione di housing, conduzione tecnica e manutenzione	14	C.1 Qualità e adeguatezza dei Processi e Risorse	Piano di Housing, conduzione e manutenzione HW/SW, Piano di Manutenzione ed Assistenza	5
			C.2 Strumenti e metodologie per garantire la sicurezza (logica e fisica), l'affidabilità e la disponibilità dell'infrastruttura e dei dati gestiti	Piano di Housing, conduzione e manutenzione HW/SW, Piano di Capacity Management, Piano della documentazione di progetto	5

			C.3 Attinenza al contesto del Risk management proposto ed efficacia delle attività e degli strumenti di monitoraggio e continuità operativa	Piano di Housing, conduzione e manutenzione HW/SW, Piano di continuità operativa	2
			C.4 Proposte migliorative, pertinenti al contesto	Piano di Housing, conduzione e manutenzione HW/SW	2
D	Helpdesk – Organizzazione	8	D.1 Qualità e adeguatezza dei processi di gestione e delle risorse	Piano di Helpdesk	4
			D.2 Strumenti adottati. Gestione della conoscenza, gestione dei cambiamenti, Reportistica	Piano di Helpdesk, Piano della documentazione di progetto	2
			D.3 Proposte migliorative, pertinenti al contesto	Piano di Helpdesk	2
E	Qualità e organizzazione del gruppo di lavoro	13	E.1 Aderenza per quanto concerne la fornitura delle risorse professionali proposte per l'erogazione dei servizi in termini di esperienze pregresse in contesti progettuali di pari complessità e funzionalmente e tecnologicamente simili a quelli dell'affidamento	CV nominativi da allegare all'offerta tecnica	5
			E.2 Organizzazione e dimensionamento (in termini numerosità delle risorse impiegate) del gruppo di lavoro e relativa allocazione ai servizi	Piano dell'organizzazione dei gruppi di lavoro, Piano di Capacity Management	4
			E.3 Qualità delle risorse professionali proposte con particolare riferimento a certificazioni attinenti ai servizi da erogare	CV nominativi da allegare all'offerta tecnica	4
F	Punteggi per aspetti relativi alla sicurezza	6	F.1 Qualità e coerenza del Piano di VAPT e del Penetration Test	Piano di Housing, conduzione e manutenzione HW/SW, Piano della documentazione di progetto	2
			F.2 Modalità di Organizzazione del SOC/NOC	Piano di Housing, conduzione e manutenzione HW/SW, Piano di continuità operativa	2
			F.3 Efficacia delle Metodologie proposte di analisi del software	Piano di Sviluppo software e MEV, Piano di Housing,	2

			(eventualmente potenziato da strumenti di AI)	conduzione e manutenzione HW/SW	
G	Qualità e completezza progetto di subentro e affiancamento fine contratto	4	Completezza degli argomenti trattati e organizzazione delle attività di affiancamento	Piano di subentro, Piano di affiancamento a fine contratto	4
H	Piano della Qualità	3	Completezza del PDQ rispetto ai contenuti standard	Piano della Qualità	3
I	Certificazioni (*criterio on/off*)	6	I.1 Certificazione ISO 9001 :2015	Certificazioni ISO	1
			I.2 Certificazione ISO/IEC 27001:2022	Certificazioni ISO	3
			I.3 Ulteriori compliance a standard internazionali riconosciuti (ISO 20000, ISO 22301, altro) o certificazioni di prodotto pertinenti all'affidamento in oggetto	Certificazioni (standard o di prodotto)	2
	TOTALE COMPLESSIVO	**80**			**80**

15.2 L'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica viene effettuata attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun concorrente.

Per ciascuno dei sub-criteri di valutazione prima riportati, tranne il criterio "I", ogni commissario, sulla base della propria discrezionalità tecnica, attribuirà un coefficiente variabile tra zero e uno, indicando al massimo due cifre decimali dopo la virgola, sulla base della seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO	**COEFFICIENTE**	**SUGGERIMENTI VALUTATIVI**
Non apprezzabile	0	Trattazione del tutto mancante o inadeguata
Insufficiente	Da 0.01 a 0.24	Trattazione e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il criterio e/o sub criterio oggetto di valutazione.

Mediocre	Da 0.25 a 0.49	Trattazione troppo sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante, contraddistinta comunque da una sufficiente efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione.
Discreto	Da 0.50 a 0.74	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione.
Buono	Da 0.75 a 0.95	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione.
Eccellente	Da 0.95 a 1.00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della Stazione Appaltante. La sua presentazione risulta esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

15.3 La Commissione procede, quindi, al calcolo dei punteggi tecnici finali sommando i punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione, moltiplicando il coefficiente per il valore massimo attribuibile al criterio.

15.4 Ai sensi dell'art. 108 comma 7 del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento**

tecnico pari a 40 punti su 80 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico inferiore alla predetta soglia di 40 punti. L'applicazione della regola della soglia di sbarramento avviene prima della eventuale riparametrazione.

15.5 Qualora nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto per la parte tecnica (pari, come si è detto, a 80 punti), la Commissione giudicatrice procederà a riparametrare i punteggi complessivamente ottenuti dai concorrenti applicando la seguente formula:

Pi= Pi/Pmax x 80

dove Pi è il punteggio del concorrente i-esimo e Pmax è il punteggio massimo ottenuto dalla migliore offerta.

Il risultato di tale operazione costituisce il punteggio finale attribuito all'offerta tecnica.

15.6 Nella determinazione di tutti i punteggi, parziali o complessivi, e più in generale in tutte le operazioni di calcolo da effettuare nel corso della procedura, si terrà conto solo delle prime due cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento.

Articolo 16 - Criteri di valutazione dell'offerta economica

16.1 L'offerta economica viene valutata attribuendo un punteggio massimo di 20 punti al concorrente che abbia offerto il prezzo più basso sull'importo a base d'asta sopra stabilito, pari ad € 21.038.644,28 al netto dell'IVA.

PE_i=PEmax * $[1 - (\frac{P_i}{BA})^{Esponente}]$

dove:

- PEmax = massimo punteggio attribuibile (20);
- P_i = Prezzo offerto dal concorrente i-esimo;
- BA = Base d'asta (21.038.644,28).
- Esponente = 50

16.2 Dal prezzo offerto verrà determinato lo sconto complessivo offerto, quale valore percentuale di sconto che verrà applicato in modo uniforme a tutte le componenti di costo oggetto dell'affidamento di cui alla tabella del precedente art. 4.3 del presente Disciplinare di gara.

16.3 Nella determinazione di tutti i punteggi, parziali o complessivi, e più in generale in tutte le operazioni di calcolo da effettuare nel corso della procedura, si terrà conto solo delle prime due cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento.

Articolo 17 - Nomina della Commissione, svolgimento delle operazioni di gara e inversione procedimentale

17.1 Successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, il Fondo provvederà alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice in un numero pari a **5 (cinque)**, selezionati tra il personale interno e soggetti esterni mediante criteri di competenza e trasparenza preventivamente individuati all'art. 4 del Regolamento di Fondimpresa per gli affidamenti e le esecuzioni di lavori, servizi e forniture. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative

alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

17.2 La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

17.3 Le operazioni di gara si svolgeranno a distanza, al di fuori della piattaforma "fondimpresa.tuttogare.it", garantendo la riservatezza della documentazione di gara ricevuta in piattaforma.

17.4 Le operazioni di gara verranno condotte nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 36/2023 con riferimento alle procedure relative all'affidamento di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria[1].

17.5 Ai fini della verifica dell'anomalia il Fondo farà riferimento al punteggio effettivo dell'offerta tecnica e non a quello riparametrato. Inoltre, si applica la previsione dell'art. 110 del Codice.

17.6 La Stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà cosiddetta di **inversione procedimentale.** In tal caso procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, nonché all'eventuale subprocedimento di verifica dell'anomalia ed infine, alla verifica della documentazione amministrativa nei confronti del concorrente primo in graduatoria.

Articolo 18 - Verifiche della Stazione Appaltante - Aggiudicazione e stipula dell'appalto

18.1 In esito al suddetto procedimento Fondimpresa, acquisiti gli atti dalla Commissione di gara, previa verifica e, ove ritenuto opportuno, approvazione della proposta di aggiudicazione, provvederà a deliberare l'aggiudicazione e ad effettuare le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 90 del Codice.

18.2 L'aggiudicazione non equivale in nessun caso all'accettazione dell'Offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

18.3 In caso di mancato mantenimento, per tutta la durata della procedura, dei requisiti di partecipazione, nonché in caso di mancata comprova o mancata conferma delle dichiarazioni rese con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione attestato in sede di gara, si procederà all'esclusione dell'offerente dalla gara.

18.4 La stipulazione del contratto resterà comunque subordinata:

[1] Si puntualizza al riguardo che, in occasione della prima seduta di gara, il Responsabile Unico di Progetto, ovvero un seggio di gara istituito ad hoc, procederà all'espletamento delle operazioni preliminari di carattere amministrativo consistenti:

- nella verifica della regolarità della partecipazione dei concorrenti tramite la piattaforma telematica "fondimpresa.tuttogare.it";
- nella verifica del caricamento sulla piattaforma delle tre buste indicate ai precedenti artt. 10, 11, 12 e 13 secondo le prescrizioni ivi stabilite;

- nella verifica della completezza e della correttezza della documentazione inserita da ciascun concorrente nella propria "Busta A", salva l'eventuale applicazione del meccanismo di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice;
- nell'apertura della busta "B" presentata dai soli concorrenti che siano ammessi alla successiva fase di valutazione e nella verifica della regolare sottoscrizione delle offerte tecniche ivi inserite.

Ultimate le predette operazioni preliminari, le offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla successiva fase di valutazione verranno trasmesse alla Commissione giudicatrice all'uopo nominata.
La Commissione procederà quindi ad esaminare tali offerte tecniche in occasione di una o più sedute, che si terranno in modalità videoconferenza, nonché all'assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità stabilite nel precedente art. 15.
Verranno, quindi, aperte le buste "C" recanti la dicitura "Offerta economica" presentate dai soli concorrenti ammessi. La Commissione verificherà ed esaminerà il relativo contenuto, escludendo dalla gara i concorrenti la cui offerta dovesse risultare non conforme alle prescrizioni stabilite a pena di esclusione dal presente documento e assumerà ogni provvedimento del caso. La Commissione esaminerà, quindi, le offerte economiche dei soli concorrenti ammessi ed attribuirà conseguentemente i relativi punteggi con le modalità stabilite nel precedente art. 16.
Di seguito la Commissione formerà la graduatoria delle offerte ammesse in ordine decrescente A tal riguardo si specifica che in caso di parità del punteggio complessivo, verrà preferita l'offerta che abbia ottenuto il miglior punteggio per la parte tecnica. In caso di parità dei punteggi assegnati sia all'offerta tecnica che all'offerta economica si procederà ai sensi dell'art. 77 r.d. 827/1924 in una successiva seduta ad invitare i concorrenti con pari punteggio complessivo a presentare nuova offerta economica (c.d. rilancio) riservandosi di effettuare il sorteggio solamente in caso di permanenza di parità dei punteggi.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redigerà la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice, ossia al superamento dei 4/5 del massimo punteggio attribuibile sia per l'offerta tecnica sia per l'offerta economica e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, ne darà comunicazione al RUP.

Qualora non vengano individuate offerte anomale, la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione dell'offerta risultata economicamente più vantaggiosa alla stazione appaltante. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

La proposta di aggiudicazione verrà formulata anche in presenza di una sola offerta valida. In tale ultimo caso, la Commissione di gara procederà egualmente, senza attribuzione di punteggio, all'esame e valutazione dell'offerta tecnica ed economica del concorrente ed esprimerà un giudizio sulla congruità dell'offerta economica, sulla rispondenza dell'offerta tecnica e sulla affidabilità del concorrente, rimettendo ogni decisione a Fondimpresa.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice in ragione del superamento dei 4/5 del massimo punteggio attribuibile sia per l'offerta tecnica sia per l'offerta economica, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esaminerà le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 79 e 101 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

a) alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esatto assolvimento degli obblighi contrattuali nella misura e secondo le modalità stabilite dall'art. 117 del Codice;

b) una dichiarazione firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'aggiudicatario, ovvero da altro soggetto munito di idonei poteri, di cui al successivo art. 20, con l'indicazione del numero del conto dedicato all'affidamento in oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136);

c) alla eventuale costituzione in RTI ai sensi dell'art. 68, commi 5, 6, 7, del Codice;

d) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative previste dal D.Lgs. n. 159/2011;

e) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione prevista dalle vigenti disposizioni.

18.5 La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, la sua difformità rispetto a quanto richiesto o qualunque altra condotta suscettibile di determinare la mancata sottoscrizione del contratto determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Fondimpresa, che, ove non si determini per l'annullamento dell'intera procedura, aggiudicherà la gara all'offerente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica in capo al medesimo della documentazione prevista al presente articolo.

18.6 L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

18.7 La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice. Le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, compresa l'imposta di bollo di cui tabella di cui all'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, sono interamente a carico dell'aggiudicatario, esclusa soltanto l'IVA come per legge.

18.8 Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

18.9 Fondimpresa si riserva, a suo indicabile giudizio, la facoltà di interpellare progressivamente i concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni alle medesime condizioni proposte in sede di offerta dall'originario offerente aggiudicatario, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del Codice, altresì in tutte le ulteriori ipotesi di risoluzione e/o di recesso previste dal contratto e dalla normativa vigente.

18.10 Resta inteso che Fondimpresa si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a qualsivoglia specifico elemento, appaia anormalmente bassa. Al riguardo verrà assegnato all'operatore economico un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso inutilmente il predetto termine Fondimpresa procederà a valutare la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in possesso.

18.11 Verranno escluse, ai sensi degli artt. 70, co. 4 e 110, co. 5, del Codice le offerte che, in base agli elementi forniti con le predette spiegazioni, risultano incongrue.

Articolo 19 - Sospensione e annullamento della gara – Validità dell'offerta

19.1 L'indizione della procedura di cui al presente Disciplinare di gara, la presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e/o l'aggiudicazione della gara non vincolano il Fondo né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti. Il Fondo si riserva a proprio insindacabile giudizio di sospendere, revocare o annullare l'intera procedura di gara, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere, neanche a titolo di rimborso dei costi di partecipazione alla gara. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà quindi alcun risarcimento, compenso o indennizzo, ad alcun titolo.

19.2 Le offerte presentate dai concorrenti si intendono vincolanti per gli stessi per un periodo di 180 (centottanta) giorni a partire dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte medesime. Trascorso tale termine i concorrenti potranno comunicare per iscritto la volontà di svincolarsi dall'offerta presentata.

19.3 Non sono inoltre ammesse offerte parziali, condizionate, nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura o che diano luogo ad equivoci sulla volontà dell'offerente di aderire pienamente ed integralmente alle condizioni contrattuali ed al relativo prezzo offerto.

19.4 Fondimpresa si riserva in ogni caso la facoltà prevista dall'art. 108, comma 10, del Codice di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Articolo 20 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

20.1 Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

20.2 L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

20.3 Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

20.4 In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

20.5 Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Articolo 21 - Riservatezza

21.1 Tutti i soggetti partecipanti alla presente procedura di affidamento assumono l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e le informazioni di cui vengano in possesso in conseguenza della partecipazione alla gara.

21.2 Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

21.3 Fondimpresa informa che i dati, i documenti e ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della conduzione della gara, della scelta dell'aggiudicatario, della successiva gestione del contratto, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e/o manuali.

21.4 I dati potranno essere comunicati a terzi che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla Legge 241/1990, dal D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 22 - Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

22.1 Fondimpresa, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti ai fini della selezione dell'affidatario e, successivamente, per il perfezionamento e la gestione del contratto, per l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Allo scopo di garantire la miglior tutela dei dati personali, Fondimpresa ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o, secondo la terminologia inglese, DPO), disponibile all'indirizzo e-mail dpo@fondimpresa.it.

22.2 In ogni momento, ricorrendone le condizioni, gli interessati possono rivolgersi a Fondimpresa per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quindi, per chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi od opporsi al loro trattamento, per chiedere la limitazione del trattamento nonché per ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano. Le richieste vanno rivolte via e-mail all'indirizzo dpo@fondimpresa.it.

22.3 Ai sensi della Normativa Applicabile, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o delloStato in cui si è verificata la presunta violazione (per l'Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali).

22.4 L'informativa completa per i fornitori sul trattamento dei dati personali operato da Fondimpresa è disponibile nella pagina 'Privacy' (in particolare, sezione "Fornitori") del sito www.fondimpresa.it.

Articolo 23 - Informazioni e comunicazioni

23.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Fondimpresa ed i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti ovvero tramite il sistema di comunicazione previsto nella telematica di e-procurement "fondimpresa.tuttogare.it". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

23.2 Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale

23.3 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

23.4 In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

23.5 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

23.6 Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate a Fondimpresa; diversamente il Fondo declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Articolo 24 - Codice etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001

24.1 Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e doveri e alle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001, al Modello organizzativo, gestionale e di controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 inerente alla responsabilità amministrativa di Fondimpresa e al Codice etico del Fondo, disponibili nella sezione "Fondo trasparente" del sito internet www.fondimpresa.it.

Articolo 25 - Whistleblowing

25.1 Ai sensi del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, Fondimpresa ha istituito appositi canali per l'invio di segnalazioni riguardanti comportamenti, atti od omissioni che ledano l'interesse pubblico o l'integrità del Fondo. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet di Fondimpresa alla pagina https://www.fondimpresa.it/fondo-trasparente/segnalazioni-whistleblowing.

Articolo 26 - Accesso agli atti

26.1 L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite il Sistema nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice. Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 5, del Codice, nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui si è richiesto l'oscuramento sarà consentita decorso il termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del Codice. Si rammenta, altresì, che Consip si riserva di procedere alla segnalazione all'Anac ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice.

Articolo 27 - Definizione delle controversie

27.1 Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente, in via esclusiva, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.

Articolo 28 - Rinvio

28.1 Le modalità di pagamento, le eventuali cause di risoluzione del contratto, la procedura per la risoluzione di eventuali controversie, nonché le ulteriori norme attinenti alla fase di esecuzione del rapporto, formano oggetto di specifiche previsioni dello schema di contratto.

Allegati:

A. *Modello di domanda di partecipazione.*
B. *Capitolato tecnico.*
C. *Schema di contratto.*
D. *Modello di offerta economica.*